

시 정 요 구

1. 제 목 : 공사 무담보채권 상각처리 불철저
2. 소관부점 : ○○지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

○○지역본부는 「업무분장세칙」 제35조 제1항 제7호에 따라 공사 회계 무담보채권 채권정리·관리업무를 수행하고 있다.

나. 관계법령·내규 및 판단기준

「무담보채권 상각처리요강」(이하 “상각요강”이라 한다) 제4조 제1항에 따르면 소멸시효 완성 채권, 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 면책결정으로 회수가 불가능한 채권(이하 “면책결정 채권”이라 한다), 채무 관계자의 사망으로 회수할 수 없는 채권(이하 “채무자 사망 채권”이라 한다) 등¹⁾을 상각 대상으로 정하고 있고

「법인세법」 시행령 제19조의2 제3항과 상각요강 제5조에 따르면 상각대상 채권은 그 사유가 발생한 날이 속하는 사업연도에 상각처리 하여야 「법인세법」 제19조의2와 같은 법 시행령 제19조의2에 따라 상각채권 매입원가를 손금으로 인정받아 법인세를 절감할 수 있다.

1) (그 외) 「서민의 금융생활 지원에 관한 법률」에 따라 채무조정 후 면책 확정된 채권, 회수기일 6개월 이상 지난 채권 중 회수실익이 없다고 인정되는 30만 원 이하 채권 등

따라서, 소멸시효 완성 등의 사유로 상각대상에 해당하는 채권은 해당 사업연도에 상각처리가 누락되지 않도록 관리하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 ○○지역본부 소관 무담보채권에 대한 상각 처리 업무현황을 점검한 결과

채무자 △△△△ 채권(□□□ □□-□□)의 경우 0000.0.00. 소멸시효가 완성(시효중단 제외 사유: 주채무자 70세 이상²⁾) 되었으나 감사일 현재까지 매입잔액 000원을 상각처리 하지 않았고

채무자 △△△△ 채권(□□□ □□-□□)의 경우 0000.0.00. 채무자가 사망하였는데도 감사일 현재까지 매입잔액 000원을 상각처리 하지 않는 등

[별지 1] “무담보채권 상각 미처리 명세”와 같이 상각대상 채권 인데도 특별한 사유 없이 상각하지 않은 사례 000건이 확인되었다.

한편, 위 000건(원금잔액 000백만 원, 매입잔액 000백만 원) 중 시효완성일·면책확정일이 0000년~0000년³⁾에 해당하는 채권과 채무자 사망·원금잔액 00만 원 이하 채권 총 000건(원금잔액 000백만 원, 매입잔액 000백만 원)⁴⁾의 경우 올해 말 채권 상각처리 시 세무 신고조정을 통해 법인세 법 상 손금으로 산입하여 법인세 절감이 가능한 것으로 확인되었다.

2) 채무자 △△△은 0000년 생으로 시효중단 제외 당시(0000년) 00세

3) 「국세기본법」 제45조의2에 따라 최초신고 및 수정 신고한 국세의 과세표준 및 세액의 결정 또는 경정을 법정신고기한이 지난 후 5년 이내에 관할 세무서장에게 청구할 수 있음

4) 나머지 000건(원금 000백만 원, 매입잔액 000백만 원)의 경우 매입잔액이 0원이거나 시효완성일·면책결정일이 0000년 이전인 건

[소관부점 의견] ○○지역본부는 감사결과를 수용하면서 금번 감사를 통해 확인한 000건의 채권을 올해 말 상각처리 시 반영하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

○○지역본부 본부장은 소멸시효 완성 등 상각이 필요한 채권 000건을 올해 상각대상에 포함하여 처리하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (시정)